

CARTA RESPONSIVA**Folio: 001240**

CARLOS DANIEL ARREDONDO GOMEZ, en mi carácter de **TRABAJADOR** de la empresa **PETRO SMART COMBUSTIBLES** en adelante **LA EMPRESA**, quien desempeña el puesto de **ALMACENISTA DE REFACCIONES**, a través del presente documento expresamente hago constar que recibí de parte del patrón, como herramienta de trabajo y para su uso y resguardo, a partir de la fecha consignada en este documento y hasta la fecha de terminación de nuestra relación laboral, **los artículos** que en adelante se le denominará como **INSTRUMENTO DE TRABAJO**, que se describe en el anexo A de este documento.

Manifiesto expresamente que el **INSTRUMENTO DE TRABAJO** que me fue asignado lo utilizaré para la realización de las actividades propias de mi puesto y área de la que soy responsable en la empresa, por lo que de acuerdo al artículo 135 fracción IX de la Ley Federal del Trabajo, me obligo expresamente a usarlo con las condiciones que se manifiestan a continuación:

1. El **INSTRUMENTO DE TRABAJO** es propiedad de la empresa **PETRO SMART COMBUSTIBLES**, y lo utilizaré por el tiempo que dure mi relación laboral con la empresa, por lo que en caso de que dicha relación se rescinda o termine anticipadamente, me obligaré a devolverlo a la empresa.
2. El **INSTRUMENTO DE TRABAJO** lo recibí en las condiciones en que se encuentra y me comprometo a mantenerlo en el mismo estado y a responsabilizarme de cualquier daño o perjuicio que en su uso le causare por dolo o negligencia, lo cual, de no ser así, estoy consciente de que esto traería como consecuencia la rescisión de mi contrato conforme a lo establecido en el artículo 47 fracción V y VI de la Ley Federal del Trabajo. En relación a cómo se realizará el descuento, no mencionar el artículo por la razón de que en este se establece que solo se podrá descontar el 30% del excedente del salario mínimo.
3. El **INSTRUMENTO DE TRABAJO** lo devolveré en el momento en que la empresa lo requiera, entregándose en el mismo estado físico y/o mecánico con que lo recibí.
4. Por estar el **INSTRUMENTO DE TRABAJO** bajo mi responsabilidad y resguardo, asumo todas las obligaciones de tipo civil o penal, que pudieran presentarse del mal uso dado por mi persona a la herramienta de trabajo citada en este documento, durante el tiempo en que dure mi relación laboral.
5. Me comprometo a dar al **INSTRUMENTO DE TRABAJO** el mantenimiento preventivo y/o correctivo que necesitare y me comprometo expresamente a informar de inmediato a la empresa, para la autorización de la reparación y los pasos a seguir para la atención del mismo.
6. El **INSTRUMENTO DE TRABAJO** lo utilizaré en mis labores diarias en la empresa, de lunes a sábado o los días que me sea asignado, desde la hora de salida hasta la hora de entrada del día inmediato siguiente y así sucesivamente durante todos los días hábiles e inhábiles de la semana.
7. Me someto a la opinión que emita la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento quien tendrá facultades desde los estatutos, para valorar el desempeño y verificar que esté cumpliendo con las condiciones antes señaladas.
8. Para realizar un descuento al salario en caso de error, pérdida, averío, daño y/o cualquier otra situación análoga de conformidad con el artículo 110 fracción I de la Ley Federal del Trabajo, podrá someterse a investigación a través de la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento, para determinar si el trabajador es responsable y efectuarse el descuento correspondiente.
9. Si la relación laboral culmina por cualquier causa, **EL TRABAJADOR** autoriza a **LA EMPRESA** a compensar la deuda mencionada en el párrafo anterior con el pago de su finiquito, si la cantidad no fuera suficiente para cumplir con la obligación, **LA EMPRESA** podrá exigir al **TRABAJADOR** por medio de los Juzgados Civiles del Fuero Común el cumplimiento de esta deuda, de conformidad a lo establecido en el artículo 32 de la Ley Federal del Trabajo.

Trabajador	Nombre en manuscrito	Firma
CARLOS DANIEL ARREDONDO GOMEZ		

INVENTARIO DE HERRAMIENTA

El presente documento tiene como finalidad realizar el inventario de las herramientas de trabajo propiedad de **PETRO SMART COMBUSTIBLES** que utilizará el trabajador durante su jornada laboral y exclusivamente para el desempeño de sus actividades laborales.

Trabajador:	CARLOS DANIEL ARREDONDO GOMEZ	Área de trabajo:	ALMACEN DE REFACCIONES	Sucursal
Puesto:	ALMACENISTA DE REFACCIONES	Empresa:	PETRO SMART COMBUSTIBLES	Silao

Descripción

Serie	Descripción	Etiqueta	Ubicación	Características
DTB89AL002708002643000	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	0100106180	ALMACEN DE REFACCIONES	CLIENTE:ALMACEN DE REFACCIONES (OFICINA) MARCA:ACER MODELO:AT6W1 (ASPIRE TC-780 SERIES)
12294006800	Monitor	0064406	ALMACEN DE REFACCIONES	CLIENTE:MONITOR CARLOS DANIEL ARREDONDO GOMEZ MARCA:LANIX MODELO:LX215

En base al artículo 110 fracción I, de la Ley federal el Trabajo, se faculta al patrón a exigir el pago de deudas contraídas con motivo de errores, pérdidas, averías o adquisición de artículos producidos por la empresa, esto, en razón de que son herramientas necesarias de trabajo para el íntegro funcionamiento de la empresa, y de las cuales, se obliga a conservar el producto o material de trabajo en el estado que se entrega, exceptuando por el deterioro natural generado por el uso. Dicho pago se llevará a cabo de acuerdo a las necesidades del patrón. Este documento está íntimamente ligado y vinculado a la carta responsiva del mismo folio que este documento, así como al Reglamento Interior de Trabajo y a las Comisiones Mixtas que tengan facultades de resolver sobre temas de herramientas de trabajo.

En caso de que la relación laboral culmine antes de liquidar el adeudo derivado de las causales del artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo, el patrón está facultado para el descuento por medio del pago de prestaciones laborales (finiquito); en caso contrario, de no solventar el adeudo con dicha prestación, de conformidad con el artículo 32 de la Ley Federal del Trabajo, recaerá en responsabilidad civil.

En cuanto a equipo de cómputo, celulares o equipos electrónicos de uso personal, en el acto se hace saber que la empresa le cobrará a usted el 100% del costo en que se incurra, derivado de la reparación por fallas originadas por mal uso del equipo o daños por negligencia o en caso de que se suscite robo o pérdida del equipo.

Se acuerda también que en cualquier momento que así disponga la empresa, el equipo de cómputo y/o periféricos que se describen en el presente escrito, le serán requeridos para su devolución.

Observaciones:

FIRMA DE RESPONSABLE
CARLOS DANIEL ARREDONDO GOMEZ